

통 보

1. 제 목 : 자문 변호사 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ☆☆실

3. 내 용

가. 업무개요

☆☆실은 업무수행 과정에서 발생하는 법령의 해석·적용 및 소송사건 등에 대한 자문을 받기 위하여 법률고문 제도를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단은 「소송업무수행지침」 제15조(법률담당 자문위원)에 따라 약간명의 법률담당 자문위원(자문 변호사)를 둘 수 있으며 자문 변호사는 공단업무 전반에 관하여 법률상의 자문에 응하여 공단이 위임하는 경우에는 소송대리인으로서 당해 소송을 수행하도록 정하고 있습니다.

그리고 같은 지침 제15조의2(자문결과의 평가 등)에 따라 ①최초 자문실적이 있는 시점으로부터 3년 이상의 계속 실적이 있는 자문 변호사의 자문결과에 대하여 의뢰부서와 ☆☆실은 자문결과를 평가하여야 하나, 공개모집에 의한 변호사 및 정부법무공단에 대한 평가는 생략할 수 있으며 ②수행한 법률 자문에 대한 평가표의 평균 점수가 60점에 미달하는 자는 평가일로부터 1년 이내 자문 변호사로 위촉할 수 없다고 정하고 있습니다.

또한 같은 지침 제18조의2(청렴성의 검증 등)에서는 ①자문변호사 위촉 및 착수금이 2천만 원 초과인 소송대리인 선임 시, 대한변호사협회에 의뢰하여 징계내역 및 형사처벌 등의 전력조회를 하여야 하고 ②징계내역 조회 결과 부패행위로 징계처분이나 형사처벌을 받은 자는 위촉·선임 대상에서 제외하며 ③위촉 후 자문변호사 또는 소송대리인으로 재임 중 범죄행위로 인한 형 확정, 징계 처분 등을 받은 경우 위촉을 해지할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 자문 변호사 위촉 시에는 청렴성을 검증하여야 하고, 자문결과 평가 평균 점수가 60점에 미달할 경우에는 위촉 대상에서 제외하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공단 법률 자문위원 현황을 살펴본 결과 [표]와 같이 박희승 변호사는 자문결과 평가 대상임에도 평가하지 않았고, 청렴성 검증을 통하여 2020년도에는 박희승 변호사의 징계처분 사실을 확인하였으나 별도 검토 없이 위원으로 위촉하였으며 2021~2022년도에는 청렴성 검증을 실시하지 않은 사실이 있습니다.

[표] 공단 법률 자문위원 현황

소속	성명	위촉일자	자문결과 평가	청렴성 검증		비고
				'20년도	'21~'22년도	
법무법인 원주		2021.2.1.~ 2022.12.31.	해당 없음	해당 없음	미실시	
법무법인 호민		2019.1.1.~ 2022.12.31.	미실시	징계 확인	미실시	
정부법무공단		2021.1.1.~ 2022.12.31.	생략 가능	해당 없음	미실시	
법무법인 태인		2015.1.1.~ 2022.12.31.	85.1점 (‘18년도)	징계 없음	미실시	‘15~’18년(법무법인 백석), ‘19~’22년(법무법인 태인)

※ 자문위원 위촉(인재경영-5700, 2021.12.21.) 기준

4. 관계기관 의견

☆☆실은 감사 의견을 수용하고 감사 결과 처분에 따른 조치를 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■이사는

- 「소송업무수행지침」을 준수하여 공단 법률 자문위원에 대한 청렴성 검증, 자문결과 평가를 실시하시기 바랍니다. (통보)